Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0024.12.316064-0/001	**Númeração**	0557399-
Relator:	Des.(a) João Cancio		
Relator do Acordão:	Des.(a) João Cancio		
Data do Julgamento:	27/11/2018		
Data da Publicação:	29/11/2018		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - DENÚNCIA VAZIA - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECEBIDA POR TERCEIRO - POSSIBILIDADE. I - Conforme o art. 59, §1º, VII, da Lei nº 8.245/91, será concedida liminar para desocupação caso o locatário não apresente nova garantia apta a manter a segurança do contrato no prazo concedido em notificação. II - É irrelevante que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceiro, e não pelo locatário, haja vista que a Lei nº 8.245/91 não exige forma solene para que se considere regular a notificação, bastando que tenha sido enviada para o endereço constante no contrato de locação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.12.316064-0/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): JOAQUIM BASILIO ABRÃO - AGRAVADO(A)(S): ANGELO JOSE DE FARIA, ANTONIO PELLI NETO, CLENICE MOREIRA GALINARI, DIEGO CHARLES MATTA FAGUNDES, DIMAS GONCALVES DE OLIVEIRA, DOMINGOS SAVIO PINTO, LUIZ ANTONIO PINTO FREITAS, PAULO CESAR DA COSTA, SERGIO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. JOÃO CANCIO

RELATOR.

DES. JOÃO CANCIO (RELATOR)

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM BASILIO ABRÃO contra a decisão de doc. nº 04, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 31ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG nos autos da "Ação de Despejo" movida por PAULO CÉSAR DA COSTA, ÂNGELO JOSÉ DE FARIA, LUIZ ANTÔNIO PINTO FREITAS, DOMINGOS SÁVIO PINTO, DIMAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, DIEGO CHARLES MATTA FAGUNDES, SÉRGIO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES, ANTÔNIO PELLI NETO e CLENICE MOREIRA GALINARI, que deferiu a liminar de despejo, mediante a prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, com base na denúncia vazia por ausência de apresentação de nova garantia, na forma do art. 59, §1º, VII, da Lei nº 8.245/91.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, antes da propositura da ação de despejo pelos ora agravados, foi proposta ação ordinária pelo agravante em razão da violação de seu direito de preferência na aquisição do imóvel em questão, sendo que a liminar concedida na presente ação esvaziaria o objeto daquela, que se encontra em fase de instrução processual.

Esclarece que celebrou contrato de locação com a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte em 01/08/1985, cujo objeto é o imóvel da Rua Galba Veloso, 336, bairro Horto, e que, em 2009, as partes iniciaram as tratativas para a aquisição do imóvel, visto que o locatário manifestou interesse em exercer seu direito de preferência.

Contudo, a Santa Casa teria abandonado as tratativas e simulado a transmissão da propriedade para a Fundação por ela mantida. Em seguida, o imóvel foi alienado aos ora agravados.

Acrescenta que não foi regularmente citado para contestar a ação de despejo, apesar de residir no mesmo imóvel desde 1985, não tendo sido esgotados todos os meios de citação. Em adição, pontua que a notificação extrajudicial, na qual se baseia a liminar de despejo, foi recebida por terceiro, e não pelo locatário (doc. nº 15).

Com essas considerações, requer a concessão da tutela antecipada recursal, pedindo, ao final, que seja dado provimento ao recurso, para que seja revogada a liminar de despejo.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme decisão de doc. nº 48.

Informações judiciais prestadas no doc. nº 50.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (doc. nº 52), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a decidir.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento.

Com a devida vênia às razões expostas pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Primeiramente, em relação à alegada ausência de citação do requerido na ação de despejo, cumpre trazer à baila a previsão do art. 239, §1º, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu

ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Tem-se, pois, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de sua citação.

No que tange à liminar de despejo concedida na presente ação, o art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei nº 12.112/09, dispõe que:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VII - o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

No caso em comento, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada pelo locador ao locatário para fins de substituição da garantia locatícia (doc. nº 53) foi recebida em 13/10/2016 pela Sra. Maria do Carmo da Cruz Abrão, que se apresentou como esposa do notificando, conforme certidão do oficial cartorário.

Observa-se, ainda, que a notificação (doc. nº 53) foi encaminhada

para o mesmo endereço constante do contrato de locação (doc. nº 11), a saber, Rua Professor Galba Veloso, nº 336, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG.

Nesse contexto, é irrelevante que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceiro, e não pelo locatário, haja vista que a Lei nº 8.245/91 não exige forma solene para que se considere regular a notificação, bastando que tenha sido enviada para o endereço constante no contrato de locação. E ainda que assim não fosse, a notificação foi recebida pela esposa do agravante, que também reside no imóvel e que se responsabilizou a entregá-la ao destinatário, de tal forma que a finalidade da notificação foi atingida.

Não é outro o entendimento desse Eg. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - LEVANTAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS - HONORÁRIOS PERICIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - LITISCONSORCIO ATIVO FACULTATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O valor tido entre as partes como incontroverso, poderá ser levantado imediato sob pena de ferir os princípios da celeridade e eficiência processual. 2. Tendo em vista que o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão, deverá a parte vencida arcar com os honorários periciais na fase de liquidação de sentença, aplicando-se diretamente a regra disposta no art. 20 do CPC. 3. É cediço que a notificação exigida pela Lei 8.245/91 não exige forma solene para ser considerada regular. 4. A notificação para ser válida/regular deve ser expedida para o mesmo endereço constante no contrato de locação. 5. Quando existir dúvida sobre quem deva legitimamente receber determinada quantia, o devedor, demonstrando boa-fé, deverá consignar o pagamento, como disposto no art. 335 IV do Código Civil.6. Qualquer dos co-locadores pode, sem consentimento dos demais, ajuizar ação de despejo por ausência de pagamento, uma vez que a legitimidade extraordinária concorrente torna facultativo o litisconsorte instituído no art. 2º da Lei 8.245/1991.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.223760-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2014, publicação da súmula em 13/11/2014)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO -- LEI N° 8.245/91 - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE.

Conforme art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, nas ações de despejo fundadas no término do prazo da locação, poderá o locador requerer a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, desde que preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

No caso dos autos, tendo a notificação sido expedida ao endereço do locatário, não se cogita em nulidade, pelo simples fato de não ter sido recebida pelo representante legal.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.14.029619-5/000, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2014, publicação da súmula em 13/06/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA -NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO DO LOCATÁRIO - VALIDADE - DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR - PROCEDÊNCIA.

A notificação exigida pela Lei nº 8.245/91 não prevê qualquer forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação, mormente quando se trata de locação não residencial, destinada a desenvolvimento de atividade empresarial, fato que atrai a aplicação da teoria da aparência; O art. 59 da Lei nº 8.245/91 prevê os requisitos necessários e as hipóteses fáticas em que cabível o deferimento de medida liminar de desocupação em ação de despejo; Preenchidos tais requisitos, em especial o oferecimento de caução, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida liminar de desocupação; O pedido de retomada de imóvel por "denúncia vazia" prescinde de qualquer fundamentação e a sua iniciativa depende tão-

somente da vontade do locador em não continuar com a locação, eis que se trata de um direito potestativo, ficando a defesa do réu limitada aos aspectos formais que, se forem cumpridos, conduzem à procedência do pedido; Decisão mantida.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.091064-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2013, publicação da súmula em 03/10/2013)

EMENTA: DIREITO DAS LOCAÇÕES. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. VALIDADE. ATINGIMENTO DA FINALIDADE. Em relação à presente notificação premonitória, não há dúvidas em relação à validade da mesma visto que de forma incontroversa entregue no endereço do locatário, provavelmente a um porteiro do condomínio, conforme se infere do documento de fl. 20, sendo enviada por quem de fato exercia a administração do imóvel. O que importa, in casu, é que tenha atingido a sua finalidade, qual seja, a ciência do locatário do interesse do locador em retomar o imóvel.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.290963-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2012, publicação da súmula em 07/12/2012)

AÇÃO DE DESPEJO - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - VALIDADE - DESPEJO DECRETADO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO.

- A notificação do locatário, em se tratando de uma locação por prazo indeterminado, é condição de procedibilidade para a ação de despejo.

- A realização do ato notificatório no endereço do locatário, ainda que recebido por funcionária, é válida.

- O prazo para a desocupação voluntária é de 15 dias, nos termos do art. 63, § 1º, "a", da Lei n. 8.245, de 1991.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.199390-9/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2011,

publicação da súmula em 05/08/2011)

AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. ART. 59 DA LEI 8.245/91. REQUISITOS EXISTENTES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO DESTINO INFORMADO PELA LOCATÁRIA. OPERABILIDADE. AUTOR DEVIDAMENTE REPRESENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1 - A Lei 8.245/91 que rege as locações de imóveis urbanos dispõe, em seu art. 59, que a liminar será concedida para a desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

2 - Deste modo, havendo a prestação de caução no valor exigido em lei, o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe.

3 - É desnecessária a notificação pessoal do locatário para fins de desocupação do imóvel, bastando o documento ser entregue no endereço do locatário.

4 - Agravo a que se nega provimento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.031453-3/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Kupidlowski, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2010, publicação da súmula em 06/08/2010)

Por fim, quanto à alegação de que a liminar de despejo esvaziaria o objeto da ação de direito de preferência, razão não assiste ao recorrente, uma vez que sua saída do imóvel não altera sua condição de locatário ao tempo da alienação, razão pela qual a referida ação, caso seja de seu interesse, seguirá seu curso.

Vale dizer que, na ação de direito de preferência, não foi concedida liminar que suspendesse os efeitos da alienação do imóvel,

de modo que, nesse momento, o negócio jurídico ainda surte seus efeitos, significando que não há impedimento para a concessão da liminar de despejo na presente ação.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada na íntegra.

Custas ao final, a serem recolhidas em primeira instância.

É como voto.

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MOTA E SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0334.19.000244-7/001	**Númeração**	0559724-
Relator:	Des.(a) Antônio Bispo		
Relator do Acordão:	Des.(a) Antônio Bispo		
Data do Julgamento:	03/10/2019		
Data da Publicação:	08/10/2019		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI DE LOCAÇÕES - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA MESMA LEI. Inexistindo qualquer das garantias previstas no art. 37 da lei de locações e configurado o inadimplemento do locatário, a aplicação do art. 59 da mesma lei é medida que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0334.19.000244-7/001 - COMARCA DE ITAPAJIPE - AGRAVANTE(S): NILSON SOUSA SILVA - AGRAVADO(A)(S): ROBERTO PIERRI MOREIRA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. ANTÔNIO BISPO

RELATOR.

DES. ANTÔNIO BISPO (RELATOR)

V O T O

Nilson Sousa Silva agravou da decisão doc. de ordem 05, proferida nos autos da "ação de despejo com pedido de tutela antecipada, cumulada com cobrança de aluguéis" movida por Roberto Pierri Moreira.

A r. decisão deferiu a liminar de despejo por entender configurados os pressupostos para tanto.

Em suas razões, o agravante afirma que a tutela provisória não poderia ter sido deferida sem o contraditório, uma vez que deveria se verificar direito de retenção ou de indenização por benfeitorias realizadas pelo agravante.

Afirma que cultiva a pequena área locada para fins de subsistência, de forma que o seu despejo levaria a perda das plantações.

Aduz o exíguo tempo para o cumprimento da liminar.

Em juízo de admissibilidade, de cognição sumária, própria daquela via, o recurso fora recepcionado apenas em seu efeito devolutivo, eis que preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único do CPC.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta em doc. de ordem 9.

Informações foram prestadas em doc. de ordem 7.

É o relatório.

Recurso conhecido, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o ponto de

inconformismo cinge, exclusivamente, quanto à suposta incorreção da decisão que deferiu a liminar de despejo sem a oitiva da parte ré, ora agravante.

Vislumbra-se da minuta recursal que, a tese defensiva do agravante se restringe ao fato de ser necessário o respeito ao contraditório antes da concessão da liminar e, em especial, a verificação da existência de benfeitorias que lhe conferiria direito de indenização ou retenção, sendo, portanto, incontroverso o fato do mesmo se encontrar inadimplente com suas obrigações contratuais.

Deste modo, não havendo discussão sobre o inadimplemento (art. 374, II do CPC) e, tratando-se o contrato de locação que vincula as partes daquele desprovido das garantias prevista no art. 37 da lei 8.245/91, tem-se que o deferimento da liminar com fulcro no art. 59, §1° IX da mesma lei, é medida que se impõe.

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Ademais, diante do mencionado inadimplemento cumulado a notificação do locador sobre seu desinteresse em continuar com a locação, não há que se falar em posse de boa-fé do agravante capaz de lhe conferir o direito de retenção, ainda que diante de benfeitorias úteis e necessárias, o qual, ressalta-se, seria o único oponível ao pedido de despejo, pois o direito a eventual indenização não obsta a

pretensão.

Na oportunidade colacionamos o art. 1.219 do CC:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Por fim, em relação à alegação de prazo exíguo para cumprimento da liminar, entende-se que é a própria legislação que o estabelece, momento que, ainda que o juízo o julgasse exíguo, não caberia ao mesmo aplicar o seu conceito de proporcional em detrimento do princípio da legalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

DES. JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. OCTÁVIO DE ALMEIDA NEVES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.20.544593-5/001	**Númeração**	5445943-
Relator:	Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque		
Relator do Acordão:	Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque		
Data do Julgamento:	23/03/2021		
Data da Publicação:	29/03/2021		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO COMERCIAL - CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE GARANTIAS - JUÍZO NÃO CAUCIONADO - LIMINAR DE DESPEJO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. A concessão de liminar em ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios do contrato de locação é condicionada à prestação de caução pelo locador e à ausência de garantias prestadas pelo locatário, nos termos do artigo 59, §1.º, inciso IX, da Lei n.º 8.245/91.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.544593-5/001 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - AGRAVANTE(S): LUCILENE RODRIGUES MOREIRA - AGRAVADO(A)(S): LUIZ VANDERLEY PREVIATO

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESA. JAQUELINE CALÁBRIA ALBUQUERQUE

RELATORA.

DESA. JAQUELINE CALÁBRIA ALBUQUERQUE (RELATORA)

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE RODRIGUES MOREIRA, contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo que move em face de LUIZ VANDERLEY PREVIATO, que indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

"Primeiramente cabe destacar que trata-se de dois contratos de locação distintos, um referente um imóvel comercial, outro a um imóvel de morada. Pois bem.

O contrato de ID 336821831, referente a contrato de imóvel comercial, a cláusula sétima - estipula acerca da garantia, da seguinte maneira "para fins de garantia do presente contrato, o locatário pagará à locadora à titulo de caução o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)".

[...]

Assim, considerando que o contrato em discussão possui uma das garantias previstas no art. 37 e não foi prestada a caução prevista no art. 59, §1º, ambos da Lei 8.245/91, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se impõe.

Por isso, indefiro o pedido de tutela de urgência.

No que se refere ao contrato de id 336821834, referente ao imóvel utilizado para moradia, noto, em sua cláusula sétima, que o contrato está desprovido de garantia. Não obstante a ausência de garantia, a parte autora quando prestou caução no valor equivalente à três meses de aluguel, sendo este um requisito para a concessão da liminar, conforme artigo 59 da Lei de Locações.

Por essas razões, indefiro a liminar no que se refere ao segundo contrato de locação.

2. No que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado, intime-se a parte autora para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma prevista no artigo 99 e seus parágrafos, do NCPC, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária."

Inicialmente, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita para fins recursais, vez que o pleito formulado na origem ainda está sob análise.

No mérito, destaca que desde novembro/2019 o agravado descumpre os contratos de locação comercial e residencial.

Destaca que o débito relativo ao contrato de locação comercial ultrapassa o valor da caução, o que autoriza a concessão da liminar de despejo.

Com relação à locação residencial, requer seja dispensada de realizar o depósito judicial a que alude o art. 59, da Lei do Inquilinato, vez que é hipossuficiente.

Acrescenta que a decisão singular desconsidera a cláusula resolutiva constante do contrato e enfatiza que a sua manutenção obsta a locação dos bens a terceiros, que já demonstraram interesse.

Assim, requer seja determinado o imediato despejo do requerido, em sede de tutela de urgência recursal e, ao final, pugna seja provido o presente recurso.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ordem nº 39).

Decorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contraminuta (ordem nº41).

É o relato do necessário.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Compulsando os autos originários, pude identificar que o d. Julgador concedeu à autora, ora agravante, os benefícios da justiça gratuita.

Logo, dispensado o preparo recursal e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem enfrentadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da r. decisão singular que, mesmo diante da alegada inadimplência dos alugueres e encargos locatícios alusivos aos imóveis comercial e residencial locados aos agravados, indeferiu a liminar de despejo formulada.

Consoante dispõe o inciso IX, do § 1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991:

"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." (os grifos são nossos).

São estas as garantias previstas no art. 37, do referido diploma legal:

"Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.".

Vê-se, portanto, que a concessão da liminar nas ações fundadas em inadimplência depende da falta de garantia da avença, por não ter sido contratada ou em caso de extinção.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram dois contratos de locação: um para fins comerciais e outro com a finalidade residencial.

Em relação ao contrato de locação comercial, consoante cláusula sétima, foi ofertada caução no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ordem nº 07), o que, ao menos por ora, deslegitima a pretensa concessão da liminar.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a concessão de medida liminar em Ação de Despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios do contrato de locação, além da demonstração do inadimplemento do locatário, é necessária a prestação de caução pelo locador e a inexistência de garantia ao contrato, nos termos do artigo 59, §1.º, inciso IX, da Lei n.º 8.245/91. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.027502-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 17/08/2020)

Em relação ao contrato de locação residencial (ordem nº 08), ainda que o instrumento esteja desprovido de garantias, é certo que não houve a comprovação, por parte da requerente, do deposito judicial da caução equivalente a 03 meses de aluguel.

E, também não tem lugar a pretensa dispensa da garantia judicial, vez que a recorrente demonstrou, na origem, possuir fonte de renda diversa, oriunda da locação de outro imóvel.

Não bastasse, tenho que a pretensão da recorrente, em relação ao imóvel residencial - fundada na inadimplência do recorrido a partir de abril/2020 -, também esbarra nas disposições da Lei 14.010/2020, que trata do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) e assim prevê:

"Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020."

Por fim, salienta-se que, não obstante o termo final a que se refere a sobredita legislação (outubro/2020), é de se ver que a situação de emergência causada pela Pandemia ainda perdura, o que denota a necessidade de se dar à norma interpretação compatível com a situação de excepcionalidade por todos vivenciada.

Logo, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, pela agravante.

Fica suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

DES. FRANKLIN HIGINO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.20.530905-7/001	**Númeração**	5309065-
Relator:	Des.(a) Fernando Lins		
Relator do Acordão:	Des.(a) Fernando Lins		
Data do Julgamento:	09/06/2021		
Data da Publicação:	10/06/2021		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - MEDIDA LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE GARANTIAS LOCATÍCIAS - DEFERIMENTO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO DESCONSTITUÍDOS - SUPERAÇÃO DO ÓBICE À CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE DESPEJO DURANTE A PANDEMIA - RECUSA QUANTO AO RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS NÃO DEMONSTRADA - TUTELA ANTECIPATÓRIA MANTIDA

- Nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.245/1991, a falta de pagamento da contraprestação pactuada na relação locatícia, cumulada com a ausência de garantia da locação e a prestação de caução, autoriza a determinação liminar de desocupação do imóvel objeto da locação.

- O óbice à concessão de medida antecipatória de despejo previsto no artigo 9º da Lei n. 14.010/2020 conta com termo final de vigência, a saber, a data de 30/10/2020, razão pela qual, ultrapassado tal marco, não tem a referida previsão legal o condão de afastar a determinação liminar de desocupação do bem.

- Indemonstrada nos autos a alegada negativa do locador quanto ao recebimento do montante inadimplido e não tendo o locatário se valido da medida de consignação em pagamento do valor devido, a elidir a sua mora ensejadora do desfazimento do vínculo contratual pretendido pela demandante, não há que se falar em revogação da ordem de despejo sob este fundamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.530905-7/001 - COMARCA DE EXTREMA - AGRAVANTE(S): MARCOS OLIVEIRA SILVA -

AGRAVADO(A)(S): APARECIDA BRAGA CAMARGO

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 20ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. FERNANDO LINS

RELATOR.

DES. FERNANDO LINS (RELATOR)

V O T O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS OLIVEIRA SILVA em face da decisão (evento n. 05) proferida pelo douto juízo da Comarca de Extrema, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada por APARECIDA BRAGA CAMARGO em desfavor do ora agravante, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência postulada pela autora e determinada a desocupação pelo requerido do imóvel objeto do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, condicionada a medida depósito de caução em importe equivalente à soma de 03 aluguéis.

Nas suas razões recursais, aduz o demandado, em suma, que se trata de pessoa humilde, que sobrevive a partir dos rendimentos decorrentes da atividade empresarial desenvolvida na garagem do imóvel em questão.

Destaca que reside com a família há mais de 20 anos no local, sempre honrando, a tempo e modo, o pagamento dos aluguéis pactuados, e que a situação de inadimplemento ensejadora da pretensão de despejo somente ocorreu em virtude da pandemia atualmente vivenciada, que acabou por comprometer consideravelmente os seus rendimentos mensais.

Alega que, embora tenha conseguido recursos suficientes para a quitação dos aluguéis em atraso, a parte demandante se recusa a aceitar, sem fundamento, e que a manutenção da ordem de desocupação do bem tem o condão de lhe ocasionar notórios danos, haja vista que não possui outro local para residir com a família.

Assevera, por fim, a impossibilidade de despejo no período de pandemia, por força do artigo 9º da Lei n. 14.010/2020.

Diante disso, pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, bem como do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência ora impugnada.

Oportunizada a comprovação da hipossuficiência socioeconômica alegada, procedeu o agravante à juntada de documentos novos (evento n. 37).

Por meio de decisão antecipatória, foi deferida ao agravante a gratuidade de justiça, para fins de processamento do recurso, bem como deferido o efeito suspensivo ao recurso, por força do óbice preconizado no artigo 9º da Lei n. 14.010/2020 (evento n. 38).

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar acerca do presente recurso (evento n. 40).

É o relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos

de admissibilidade.

Após a detida análise dos autos, com a devida vênia às razões expostas pela parte ré/agravante, verifico que há de ser mantida a decisão vergastada, senão vejamos.

De início, cumpre consignar que, por versar o presente recurso sobre tutela de urgência, deve a sua apreciação se pautar na perquirição da verossimilhança das assertivas autorais, bem como na constatação do perigo de demora e na reversibilidade da medida, tal como preceituado no artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na espécie, pretendeu a parte autora, liminarmente, a imposição à parte ré de desocupação do imóvel situado na Rua Felícia Morbidelli, n. 141, bairro Morbideli, na cidade de Extrema/MG, objeto de locação residencial firmada entre as partes, ao argumento de que, a partir de abril de 2020, o réu não mais procedeu ao devido pagamento dos encargos locatícios pactuados.

Conforme cediço, a locação de imóveis urbanos conta com regramento específico estatuído na Lei n. 8.245/1991, que assim prevê em relação à concessão de medida liminar de desocupação do imóvel:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º - Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Depreende-se do referido permissivo legal que a falta de pagamento da contraprestação pactuada na relação locatícia, cumulada com a ausência de garantia da locação e a prestação de caução, autoriza, em regra, a determinação, em sede liminar, de desocupação do bem.

Diante disso, não desconstituída pela parte ré a alegação autoral de inadimplemento da contraprestação locatícia e inexistente no ajuste previsão de qualquer garantia contratual, legítimo se afigura o deferimento da medida antecipatória exarado na instância de origem, condicionado à prestação de caução pela autora, haja vista que consonante aos ditames legais supracitados.

No que se refere à irresignação do requerido manifestada nesta instância revisora, há que se destacar que não se olvida do fato de que o advento da pandemia do Covid-19 comprometeu, de forma significativa, o regular desempenho das atividades econômicas e comerciais nas mais diversas áreas, ensejando o comprometimento da capacidade socioeconômica de grande parcela da população.

Diante disso, com o escopo de amenizar os efeitos da crise

instaurada a partir da situação pandêmica, sancionou-se, em 08/09/2020, a Lei n. 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período em questão, reconhecendo o estado de calamidade sanitária a partir da data de 20/03/2020.

A referida legislação preceitua, entre outras medidas, que, até 30/10/2020, não será concedida medida liminar de desocupação, com fulcro no normativo locatício supracitado, conforme se infere do seu artigo 9º:

Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. (destaquei)

Ocorre que, atualmente, já se revela ultrapassada a data limite acima assinalada, não mais subsistindo o aludido óbice à concessão da medida antecipatória.

A propósito, assim já se manifestou este egrégio Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO, COM BASE NO INC. IX DO § 10 DO ART. 59 DA LEI 8.245/91 - ADVENTO DA LEI FEDERAL 14.010/2020 PROIBINDO, ATÉ 30/10/2020, A CONCESSÃO DA ORDEM DE DESPEJO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - DATA LIMITE ULTRAPASSADA - RECURSO DESPROVIDO. - O art. 9º da Lei 14.010/20, trata da proibição de despejo residencial até 30.10.2020. A prerrogativa se limita às ações ajuizadas a partir de 20.03.2020. - O

veto aposto pelo Presidente da República ao art. 9º da lei que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da covid-19, foi, ulteriormente, rejeitado pelo Congresso Nacional. - No caso, superada a data limite (30/10/2020), não há óbice à concessão do pedido liminar com vistas à desocupação do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.514297-9/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/0021, publicação da súmula em 18/02/2021)

Do mesmo modo, também não merece prosperar a genérica alegação do réu de que houve infundada recusa pela parte autora quanto ao recebimento dos alugueis, uma vez que, além de indemonstrada nos autos tal alegação, sequer cuidou o requerido de proceder à devida consignação em pagamento do montante devido, a elidir a sua mora ensejadora do desfazimento do vínculo contratual pretendido pela demandante.

É este, também, o posicionamento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - INADIMPLEMENTO CONFESSO - AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. A ré não fez prova do fato extintivo do direito do autor, qual seja, que houve recusa no recebimento dos alugueis no valor convencionado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, II, do CPC. Se pretendia a ré se ver livre dos efeitos da mora, deveria ter requerido ao juízo primevo, no prazo da contestação, autorização para pagamento da integralidade do débito, devidamente atualizado e acrescido dos encargos contratuais, juros moratórios, custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 62, II, da Lei n. 8.245/91. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0362.10.006989-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo

Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2012, publicação da súmula em 13/03/2012)

Não desconstituídos pelo réu, destarte, a probabilidade do direito autoral à retomada do bem, tampouco o periculum in mora - visto que a manutenção do locatário no imóvel neste cenário de inadimplemento acaba por privar a locadora do recebimento da contraprestação a que faz jus em decorrência da locação do seu imóvel -, com a renovada vênia, há de ser mantida a medida liminar deferida em primeiro grau.

Consigno, por oportuno, que a conclusão acima alcançada ostenta caráter prévio e provisório, próprio desta análise prefacial da controvérsia e, após o regular processamento da demanda, em sede de cognição exauriente, terá o julgador a quo substratos probatórios mais robustos a subsidiar o justo deslinde do feito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, por conseguinte, mantenho inalterado o decisum agravado.

Custas recursais pela parte agravante, observada a suspensão da exigibilidade, decorrente da gratuidade de justiça que lhe fora deferida nesta instância recursal.

DESEMBARGADORA LÍLIAN MACIEL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.21.073259-0/001	**Númeração**	0732608-
Relator:	Des.(a) Fernando Lins		
Relator do Acordão:	Des.(a) Fernando Lins		
Data do Julgamento:	27/10/2021		
Data da Publicação:	28/10/2021		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - MEDIDA LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE GARANTIAS LOCATÍCIAS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA

- Nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.245/1991, a falta de pagamento da contraprestação pactuada na relação locatícia, cumulada com a ausência de garantia da locação e a prestação de caução, autoriza a determinação liminar de desocupação do imóvel objeto da locação, condicionada à prestação de caução pelo locador.

- Comprovados os requisitos autorizadores da medida liminar de despejo e demonstrada a situação de hipossuficiência econômica hábil a ensejar a dispensa da prestação de caução, nos termos do artigo 300, §1º, do CPC, imperioso se revela o deferimento da medida liminar de desocupação do bem, oportunizada, contudo, a quitação integral do débito pelo locatário, com vistas à manutenção da relação contratual, conforme postulado pela parte autora e autorizado pelo artigo 62 da Lei n. Lei 8.245/91.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.21.073259-0/001 - COMARCA DE JANUÁRIA - AGRAVANTE(S): SAMUEL BATISTA GONCALVES ESPÓLIO DE, REPDO P/ INVTE EDVALDO NUNES BATISTA - AGRAVADO(A)(S): ISAC SANTOS ALVES

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 20ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. FERNANDO LINS

RELATOR

DES. FERNANDO LINS (RELATOR)

V O T O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE SAMUEL BATISTA GONÇALVES em face da decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Januária, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo espólio agravante em desfavor de ISAC SANTOS ALVES, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência postulada pela parte autora, com vistas à decretação do despejo do requerido relativamente ao imóvel discriminado na exordial, com a dispensa de caução, ou, caso queira permanecer no bem, à determinação para que purgue a mora, no prazo de 15 dias.

Em suas razões de inconformismo, defende a parte autora/agravante, em suma, que o requerido/agravado se encontra inadimplente quanto aos encargos locatícios há mais de nove meses e que o espólio demandante não ostenta condições para prestar a caução legalmente exigida, haja vista as diversas dívidas trabalhistas, bem como IPTU e ITCMD a serem quitados.

Destaca que o locatário está se beneficiando da utilização do imóvel sem cumprir a devida contraprestação, o que tem ensejado

evidente prejuízo financeiro ao espólio, notadamente tendo em conta a destinação do valor do aluguel ao pagamento de uma dívida trabalhista assumida no valor mensal de R$300,00.

Diante disso, pugnou, inicialmente, pela antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada na origem, e, ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos supracitados.

Por meio de decisão antecipatória desta relatoria, foi deferida a tutela antecipada recursal, com a determinação à parte ré/agravada para que, no prazo de 15 dias, proceda à quitação do débito locatício assinalado na exordial ou à desocupação do imóvel (evento n. 21).

Embora intimada, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta ao recurso.

É o relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após a atenta análise dos autos, vislumbro fundamentos hábeis à concessão do provimento recursal, senão vejamos.

Conforme cediço, a locação de imóveis urbanos conta com regramento específico estatuído na Lei n. 8.245/1991, que assim prevê em relação à concessão de medida liminar de desocupação do imóvel:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º - Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Evidencia-se, pois, que, demonstrada a inadimplência do locatário quanto ao aluguel pactuado e a ausência de garantias contratuais, bem como prestada caução equivalente a três meses de aluguel, admite-se a determinação liminar de desocupação do imóvel objeto de locação.

No que tange à exigibilidade da caução, cumpre destacar que, malgrado consubstancie a regra nesta hipótese, o §1º do artigo 300 do Diploma Processual Civil, que versa sobre a concessão de medidas antecipatórias em geral, autoriza a dispensa da referida exigência, caso constatada a hipossuficiência econômica da parte:

Art. 300 - (...)

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No caso sub judice, comprovou a parte autora/agravante a

existência da relação locatícia firmada com o réu/recorrido, em 04/03/2020, desprovida de qualquer garantia contratual (evento n. 07).

Cuidou a parte demandante/recorrente de demonstrar, ainda, os alugueis e os encargos locatícios inadimplidos pelo requerido/agravado, conforme se infere do demonstrativo de débito e das faturas acostadas ao processado (eventos n. 06 e 08/11).

No que se refere à exigibilidade da caução - único fundamento que ensejou o indeferimento da tutela de urgência -, com a devida vênia ao posicionamento externado na origem, reputo demonstrada, ao menos a priori, a hipossuficiência econômica apontada, haja vista que, embora deixado pelo de cujus os bens imóveis especificados nos autos do inventário n. 5002868-39.2020.8.13.0352, certo é que não ostentam liquidez imediata, o que ensejou, inclusive, a autorização excepcional de venda de um dos bens para o pagamento das despesas, o que sequer chegou a ser concretizado até então, por não ter sido encontrado nenhum possível comprador.

Corrobora tal circunstância a demonstração de dívidas e despesas existentes em nome do espólio demandante (evento n. 12).

Nesse contexto, demonstrada a probabilidade do direito defendido pela parte autora/agravante, bem como a sua hipossuficiência econômica, afigura-se admitida a concessão da medida liminar postulada, com a dispensa excepcional da caução neste caso.

Reputa-se presente, ainda, o perigo de demora, uma vez que o atual cenário locatício tem privado o locador da percepção da contraprestação pactuada, sem a apresentação de qualquer justificativa plausível pelo réu/agravado, e, por conseguinte, comprometido a quitação pelo espólio dos débitos demonstrados nos autos.

Registre-se, contudo, que foi formulado pela parte

requerente/agravante pedido alternativo de imposição ao réu/agravado de purgação da mora, o que se revela admitido, a teor do disposto no artigo 62 da Lei n. Lei 8.245/91, com vistas à manutenção da relação contratual.

Desta feita, em observância aos limites objetivos da pretensão antecipatória definidos pelo próprio espólio demandante/recorrente, deve ser assegurada ao réu, no prazo legal, a quitação do débito inadimplido assinalado nos autos ou a desocupação do bem.

Corroboram a conclusão acima exposta os precedentes deste egrégio Sodalício, exarados em casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - CAUÇÃO - DISPENSA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Embora a Lei n. 8.245/91 exija a prestação de caução referente a três meses de aluguel para o deferimento da liminar de desocupação (art. 59), tal garantia pode ser dispensada quando o locador não ostentar condições financeiras. 2. A medida liminar para desocupação também pode ser concedida caso sejam evidenciados os requisitos da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, aliados à comprovação de hipossuficiência do locador, a medida liminar deve ser deferida, dispensada a caução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.052686-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA CAUÇÃO - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE. Conquanto a prestação de caução seja requisito para o deferimento da liminar de despejo, na forma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, inserido pela Lei 12.112/09, em situações excepcionais, comprovando o locador que não possui recursos financeiros para fazê-lo, a garantia pode ser dispensada. A exigência

de prestação de caução pelo locador, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/90, importaria, em verdade, maior ônus, vez que este já se encontra privada dos valores que lhe são devidos, fundamento não refutado pelo locatário, não se apresentando tal exigência razoável no caso concreto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.010843-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para, em confirmação à decisão de ordem n. 21, deferir a tutela de urgência postulada pela parte autora/agravante, para determinar à parte ré/agravada que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência acerca da referida decisão, proceda à quitação do débito locatício assinalado pela parte autora ou à desocupação do imóvel objeto da lide, sob pena de adoção das medidas cabíveis à efetivação da medida, a serem estatuídas pelo juízo primevo.

Por conseguinte, condeno a parte ré/agravada ao pagamento das custas recursais.

DESEMBARGADORA LÍLIAN MACIEL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO"

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.16.001585-5/001	**Númeração**	0015855-
Relator:	Des.(a) Newton Teixeira Carvalho		
Relator do Acordão:	Des.(a) Newton Teixeira Carvalho		
Data do Julgamento:	23/06/2016		
Data da Publicação:	24/06/2016		

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVA GARANTIA APÓS REGULAR NOTIFICAÇÃO. ART. 59, §1º, LEI 8.245/91. CONCESSÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. O art. 59, da Lei nº 8.245/91, prevê os requisitos necessários e as hipóteses fáticas em que é cabível o deferimento de medida antecipatória de tutela, para desocupação liminar de imóvel em Ação de Despejo. Restando comprovada a inadimplência do locatário, que ensejou a Ação de Despejo, e sua prévia notificação para desocupação do imóvel, bem como a prestação de caução nos termos do art. 59, 1º, da Lei nº 8.245/91, devida é a concessão antecipação de tutela para a desocupação liminar de imóvel. Agravo de Instrumento-Cv Nº 1.0000.16.001585-5/001 - COMARCA DE Belo Horizonte - Agravante(s): MARIA APARECIDA GROSSI FERNANDES - Agravado(a)(s): ALBERTO PANTOJA DE MELLO FILHO, ASSERTIVA-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM OTIMIZACAO DE RE - EPP

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

RELATOR.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO (RELATOR)

V O T O

DECISÃO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da decisão da MMª. Juíza da 33ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos da ação ordinária de despejo, indeferiu o pedido de tutela liminar, por não vislumbrar os requisitos autorizadores ao deferimento desta medida de urgência.

Alega, em síntese, que não pode ser a ausência de contrato escrito, por si só, óbice ao reconhecimento do alegado, mormente quando todos os sinais da relação em questão se fazem presentes, sem embargo do fato de que, a forma verbal, é uma das modalidades de contratação que a lei reconhece. Esclarece que, a teor do inc. III do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei.

Não há, na lei de locações, forma prescrita e muito menos é defeso celebrar a avença de forma verbal. Veja-se, inclusive, que o art. 47, da Lei nº 8.245/91, faz expressa menção à possibilidade de locação verbal. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e provimento a este recurso, deferindo-lhe a liminar de despejo.

Sem contrarrazões.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Por fim, temos que razão assiste à agravante, extrai-se, da

interpretação da Lei nº 12.112/2009, que modificou o § 1º do art. 59 da lei 8.245/91, que a liminar, determinando o despejo compulsório fundado na falta de pagamento, será deferida quando comprovada caução no valor equivalente a três meses de aluguel e desde que o contrato esteja desprovido de garantia, conforme transcrição a seguir:

"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

(...)

§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Tecidas as considerações precedentes e reportando-se à análise dos autos, extrai-se que a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a liminar de despejo.

Compulsando detidamente o instrumento, com os documentos que o instruem, observa-se que a autora oferece em caução, na

petição inicial, depósito colacionado aos autos, no valor de R$7.913,73 (sete mil, novecentos e treze reais e setenta e três centavos).

Destarte, diante da inadimplência da locatária, aliada à caução oferecida, deve ser deferida a liminar de despejo pleiteada, caso não haja a purgação da mora, na forma do §3º, do artigo 59.

Por estes fundamentos, a reforma da decisão que indeferiu a liminar de despejo é medida que se impõe.

Assim DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada, para manter a liminar de despejo outrora deferida.

DES. ALBERTO HENRIQUE - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO."